

1500499-78.2021.8.26.0581
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 10/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILAME DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

WILAME DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00min, na Rodovia SPA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
1ª Vara
Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500499-78.2021.8.26.0581 - lauda
TERMO DE CONCLUSÃO
São Manuel, 05 de outubro de 2022.
O Escr.,

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500499-78.2021.8.26.0581
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILAME DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

WILAME DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00min, na Rodovia SPA 270/300, nº 151, Parque Recreio, nesta cidade e Comarca, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, a quantia de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais), pertence à empresa vítima Posto KT Barão LTDA. Segunda a denúncia, "restou apurado, na data dos fatos, o posto de combustível estava em funcionamento, quando o denunciado chegou de bicicleta e permaneceu no

local por algumas horas. Nenhum dos colaboradores desconfiou de nada. Após algum tempo em que estava no local, o denunciado se aproximou da colaboradora de nome Vera e anunciou o assalto. Em um primeiro momento a funcionária não entendeu, mas ao visualizar a arma de fogo que o denunciado empunhava, disse que não tinha dinheiro, pois não trabalhava no caixa. Ainda assim, a todo tempo, o denunciado insistia para que ela entregasse o dinheiro. Neste momento, a funcionária Janaína se aproximou, para ver o que estava acontecendo, pois estranhou o comportamento da colega, então, o denunciado também a abordou e a ameaçou com a arma, ordenando que ela entregasse o dinheiro. Temerosa por sua vida, a vítima entregou todo o dinheiro do caixa, R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais). Após, assim que pegou o dinheiro o denunciado evadiu-se do local. As frentistas informaram o gerente do estabelecimento, que verificou as imagens de segurança e acionou a Polícia Militar. Observe-se que as duas colaboradoras do posto, que tiveram contato direto com o denunciado, o reconheceram como o autor do delito (fls. 06/07)".

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2021 às fls. 54/55.

Certidões de Antecedentes às fls. 122/125 e F.A. às fls. 59/63.

Resposta acusação às fls. 72/73.

Durante a instrução do feito, foram às vítimas e o réu foi reputado revel, eis que mudou de endereço sem informar ao juízo (fls. 112).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa Técnica pugna a absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação do regime inicial em meio aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime, razão pela qual passo à análise do mérito.

A prova dos autos é insuficiente para apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito está consubstanciada nas investigações do Inquérito Policial, no Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), no Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 09/10), e na prova testemunhal.

A autoria do delito, porém, não foi comprovada de modo firme e sem dúvidas.

A vítima, JÚNIOR CESAR DE MELO, disse que é gerente administrativo do Posto Kit Barão há 3 anos e na data dos fatos, estava no local, porém não presenciou o roubo, pois estava na sala do escritório do referido posto de combustível; que por volta da 13h30, do dia 09 de fevereiro a funcionária Janaína, frentista do Posto, foi até sua sala e comunicou que ocorrera um roubo naquele exato momento; que imediatamente, foi verificar as imagens de segurança e conseguiu visualizar o suspeito e suas ações, porém não foi possível visualizar o rosto do indivíduo e se este portava algum tipo de arma; que visualizou características de vestimentas e então ligou para o 190, solicitando atendimento da Polícia Militar, a qual compareceu minutos depois. Questionado sobre o prejuízo sofrido, o declarante informou que foram R\$ 814,00 (oitocentos e quarenta reais); reafirmou que não conseguiu visualizar o assaltante e não conhece o acusado, nem sabe como se chegou ao seu nome.

A vítima, JANAINA SANCHES RODRIGUES, informou em juízo, que é caixa do Posto Kit Barão há 3 anos; que na data dos fatos, estava em seu horário de trabalho quando um indivíduo, com uma bicicleta de cor amarela, ficou no pátio do posto por algumas horas; que até então, a declarante e outros funcionários não desconfiaram de nada, haja vista que sempre ficam alguns andariéis no pátio e inclusive alguns chegam a dormir no local; que o indivíduo em questão dirigiu-se ao caixa da declarante e anunciou o roubo dizendo: "passa o dinheiro"; que o indivíduo estava portando uma arma de fogo, a qual estava apontada em sua direção e que inclusive ouviu o mesmo engatilhar a arma; que neste momento fez a entrega de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) ao indivíduo que, já na posse do dinheiro, evadiu-se do local; que a declarante, após o fato, avisou o gerente do Posto, Junior, o qual tomou as providências de ligar para o 190. Ressalta que já fez o reconhecimento fotográfico

do indivíduo como sendo a pessoa de Wilame dos Santos; exibida a fotografia do réu pelo juízo (fl. 11) , a depoente voltou a reconhecê-lo.

Em juízo a testemunha, VERA LUCIA DE OLIVEIRA FRAIDENBERG, declarou que é frentista do Posto Kit Barão há 2 anos e meio; que na data dos fatos, estava em seu horário de trabalho quando um indivíduo na posse de uma bicicleta de cor amarela, surpreendeu a declarante, a qual estava próxima ao caixa, e anunciou o roubo dizendo: "passa o dinheiro que é um assalto"; que pensou que fosse brincadeira, porém ao visualizar que o indivíduo estava portando uma arma de fogo, ficou em choque; que o indivíduo engatilhou a arma, e a que não estava na posse de dinheiro algum e respondeu ao indivíduo: "não tô com dinheiro, não sou o caixa"; que mesmo assim, o indivíduo insistiu que ela entregasse o dinheiro; que neste momento, Janaína, também funcionária do posto, aproximou-se de Vera para ver o que estava ocorrendo e acabou sendo surpreendida pelo indivíduo, o qual anunciou o assalto à Janaína também; que Janaína estava com R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) no bolso e fez a entrega para o indivíduo que, em seguida, evadiu-se do local. Ressalta a declarante que já fez o reconhecimento fotográfico do indivíduo como sendo a pessoa de Wilame dos Santos; exibida a fotografia do réu pelo Juízo (fl. 11), a depoente não conseguiu reconhecê-lo; questionada sobre a altura do assaltante, eis que o documento da fl. 11 indica que Wilame mede cerca de 1,90, a depoente disse que o réu tinha estatura baixa para mediana, cerca de 1m70cm. O réu, WILAME DOS SANTOS, em depoimento colhido no CDP de Itatinga, negou as acusações, disse que não sabe por qual motivo foi apontado como autor do roubo; que recorda que naquele dia estava a caminho do trabalho na Citrosuco; que conhece o posto de combustíveis; que não possui bicicleta. Em juízo, o réu não foi ouvido, tendo em vista que mudou de endereço após ser posto em liberdade sem informar o juízo.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que as imagens de vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento vítima do assalto não foram acostadas aos autos, de modo que as provas quanto à autoria repousam exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia. Em que pese os documentos das fls. 09-10 indicarem a existência de reconhecimento pessoal, as vítimas negaram a realização do procedimento descrito no art. 226 do CPP.

Firmada a premissa probatória, em juízo, a testemunha Janaína confirmou o reconhecimento do réu sem sombra de dúvidas; por sua vez, a testemunha Vera não conseguiu reconhecer o acusado, acrescentando valiosa informação sobre a altura do assaltante - que seria mediana/baixa, ou seja, cerca de 1m70cm, enquanto a altura do réu, segundo o documento da fl. 11 é de cerca de 1m90cm.

Assim, diante da discrepância em relação às informações trazidas pelas vítimas presenciais e da evidente falta de veracidade do auto de reconhecimento de pessoa das fls. 09-10, já que o procedimento para o reconhecimento pessoal foi realizado por meio fotográfico, mostra-se duvidosa a autoria do delito, não sendo possível, no caso, a prolação de sentença condenatória em face do acusado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Roubo tentado qualificado pelo concurso de agentes. Pleito absolutório em razão da fragilidade probatória. Reconhecimento fotográfico realizado em sede policial que não permite, por si só, a prolação de uma sentença penal condenatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) fixação do regime inicial aberto. 1. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Acusado reconhecido por meio de fotografia em sede policial. Reconhecimento que não obedeceu minimamente aos ditames previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ausência de reconhecimento pessoal em juízo ou ratificação do reconhecimento fotográfico. Inexistência de outras provas que possam sustentar a condenação. 2. Recurso conhecido e provido." (TJ-SP - APR: 00018416320178260445 SP 0001841-63.2017.8.26.0445, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 27/01/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2021)

Ressalte-se que as vítimas não souberam dizer como se chegou ao nome de Wilame, que (fl. 41), (i) não foi preso em flagrante e (iii) tampouco foi apreendido na posse da arma, do valor subtraído ou da bicicleta amarela que teria sido utilizada para

empreender fuga, mostrando-se frágil a imputação de autoria constante na peça acusatória.

Ainda que a vítima Janaína tenha afirmado que não teve dúvida ao reconhecer o réu na delegacia por meio fotográfico, informação confirmada em Juízo, é preciso ter em conta que tal certeza é uma condição subjetiva que não se transmite automaticamente aos destinatários da prova, que são o juiz e as partes. Ademais, os autos de reconhecimento (fotográfico) da fl. 09-10 são datados de 05 de março de 2021, ou seja, quase um mês após a data dos fatos (09/02/2021).

Dito de outro modo, o fato de a vítima ter certeza sobre quem reconhece não significa que o juiz e as partes também tenham essa certeza. Não se transmite a condição subjetiva do ofendido para os demais. Isso ocorre porque aquele que é vítima de fatos violentos, automaticamente – e aqui isso de fato é automático – sofre descargas bioquímicas que podem alterar a sua percepção sobre a realidade vivenciada, fazendo com que possa conservar, desde então, memórias alteradas. A alteração mnemônica decorre das investidas bioquímicas do próprio organismo. E ademais, também ocorre em razão dos fatores externos que estimulam os sentidos, como duração dos estímulos, intensidade dos estímulos, iluminação local, sons e ruídos, barreiras físicas, etc. Tudo isso pode levar, e frequentemente leva, a falsas memórias. A literatura traz diversos casos de falsas memórias que levaram a condenações injustas.

Os primeiros estudos sobre as falsas memórias datam de fins do século XIX e começo do XX, com Alfred Binet (1900) e Willian Stern (1910), cujas pesquisas abordavam a sugestionabilidade da memória, isto é, a incorporação e a recordação de informações falsas, tanto de origem interna como externa, das quais uma pessoa acabava recordando como se fossem verdadeiras.

Em 1932, Frederic Charles Bartlett seguiu analisando a recordação como um processo de reconstrução, baseado em esquemas mentais e no conhecimento geral prévio da pessoa, salientando o papel da compreensão e a influência da cultura das lembranças. “Já na década de 70 do século passado, seguindo os estudos apresentados inicialmente por Binet e Stern, Elisabeth Loftus, renomada pesquisadora do tema, introduziu uma nova técnica para o estudo das falsas memórias, consistente na sugestão da falsa informação. Tal técnica cuida da inserção de uma nova informação não-verdadeira em meio a uma experiência realmente vivenciada, produzindo o chamado “efeito falsa informação”, no qual o sujeito acredita, verdadeiramente, ter passado pela experiência falsa. Loftus constatou que as falsas memórias podem ser elaboradas pela junção de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas de outras pessoas, sendo que durante este processo, a pessoa fica suscetível a esquecer a fonte da informação ou as informações se originariam de interrogatórios realizados de maneira evocativa (LOFTUS, 2005, p. 90).” (O reconhecimento de pessoas no processo penal e a falsa memória; Mandarin, Posella Renan & Freitas, Marisa Helena D'Arbo Alves Freitas, in <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0d2ac0e8224a99eb>).

Trata-se, segundo a ciência da Psicologia Cognitiva (por todos, Lilian Stein - Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e Suas Aplicações Clínicas e Jurídicas), dos chamados “erros honestos”, porque a vítima não está mentindo, não está alterando a verdade de forma intencional. Ela realmente acredita naquilo, mas sua percepção não corresponde à realidade do que aconteceu. Segundo ensina este ramo da ciência, “mentira” não é antônimo de “verdade”, mas sim de “sinceridade”. A vítima está sendo sincera, ou seja, não está mentindo, mas, mesmo assim sua afirmação pode não corresponder à realidade/verdade.

Em termos investigativos, de modo geral, parte da jurisprudência trata o reconhecimento como se fosse a rainha das provas. Não comungo desse entendimento. Trata-se de prova que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos produzidos nos autos, com os quais deve estar em harmonia, o que não ocorreu no caso dos autos (isso sem contar as falhas no procedimento). O que a vítima ou a testemunha diz sobre o fato não é necessariamente a verdade real, mas sim uma representação que guarda sobre o fato. Pode ser uma representação muito próxima ou muito distante do que realmente ocorreu, havendo risco de se tratar de “falsas memórias”

Sobre a pesquisadora acima mencionada, Elizabeth Loftus, há interessante palestra em que detalha o fenômeno das falsas memórias, que passou a estudar justamente em virtude de um caso criminal em que trabalhou nos Estados Unidos, no qual um homem foi condenado equivocadamente por estupro em virtude de reconhecimento errôneo da vítima, que dizia ter certeza que era ele seu algoz. Em tal palestra, Loftus esclarece que das mais de 300 condenações comprovadamente injustas e revertidas pelo Innocence Project nos Estados Unidos, cerca de 75% foram baseadas em reconhecimentos equivocados por parte de vítimas e testemunhas que achavam estarem diante dos verdadeiros culpados e disseram tê-los reconhecido com 100% de certeza. Nesse sentido, ainda, recomenda-se o documentário "O DNA da Justiça (Innocence Files, em inglês)", no qual erros judiciais são analisados após a descoberta do verdadeiro culpado por meio de prova técnica, em geral exame de DNA. Em um dos casos analisados pelo Innocence Project (caso Thomas Haynesworth), detalhado no documentário em questão, um homem passou cerca de 30 anos preso, condenado por estupros que nunca havia cometido. A prova, na ocasião, era o depoimento e reconhecimento de 5 vítimas distintas, que não se conheciam entre si, e afirmavam de forma unânime que tinham 100% de certeza que o réu era seu estuprador. Entretanto, 30 anos depois um exame de DNA acabou comprovando que na verdade o estuprador era uma pessoa de traços físicos semelhantes ao do réu, mas não era ele. Pesquisas de psicólogos e neurocientistas (por todos, William Ceconello, doutor em Psicologia Cognitiva pela PUC-RS) explicam, ademais, que os índices de erros nos reconhecimentos são ainda maiores quando a vítima pertence a grupo étnico distinto do réu. É isso que leva, por exemplo, à corriqueira afirmação de que "asiáticos são todos parecidos", pois quem pertence a grupo étnico distinto tem mais dificuldade de identificar nuances e traços distintivos entre pessoas de outro grupo, razão pela qual muitas vezes confunde pessoas distintas acreditando piamente serem a mesma.

Na linha de tudo quanto dito acima, é importante mencionar recentíssimo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que "o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva."

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo,

o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). (...) 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende aqui, por óbvio, desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque todo o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais. O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis, de modo que, no caso em tela, por não estar tal prova corroborada por outros elementos idôneos dos autos e terem ocorrido vícios no procedimento, não serve de embasamento suficiente para a condenação. Dessa forma, havendo severa dúvida quanto à autoria, em especial por que (i) as

informações constantes nas fls. 09-10 não revelam a realidade, visto que não foi realizado o reconhecimento pessoal na delegacia e que o reconhecimento fotográfico foi realizado quase um mês após os fatos, (ii) as vítimas divergiram quanto ao reconhecimento do réu em juízo, (iii) o réu não foi preso em flagrante, tampouco foram localizadas a arma, a quantia subtraída ou a bicicleta amarela utilizada pelo assaltante em poder do acusado, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do art. 387, inciso VIII, do CPP.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER WILAME DOS SANTOS das acusações a ele imputadas na denúncia, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se.

São Manuel, 05 de outubro de 2022.

JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA